

1500625-33.2020.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... condenações por furto e por grave crime de roubo.

Nesta toada:

Apelação. Furto majorado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Conjunto probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos maus e assim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500625-33.2020.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500625-33.2020.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO DA SILVA GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de MARCIO DA SILVA GONCALVES, nome social "PALOMA" como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no crime de furto.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folhas 01/12, do BO de fls. 17/19 e 41/42, do auto de exibição e de apreensão de folha 20, do auto de entrega de folhas 21 e do laudo de folhas 94/105.

A autoria se retira da prova oral colhida.

A parte acusada, interrogada, confessou o crime e disse que o cometeu para pagar dívida de droga.

Contra ela, ainda, pairam as demais provas produzidas.

A começar, relembro que a funcionária da loja vítima, Vitoria, disse ter notado que a ré mostrava nervosismo dentro do estabelecimento, sempre com a mão dentro da bolsa. Por tal razão, foi checar as imagens de câmera de segurança. Percebeu, ainda, que da bolsa da ré saía um tecido de cor escura e disse-lhe que sabia que a acusada havia furtado a loja. Foi, a declarante, porém, ignorada pela denunciada, que saiu para a rua. Passados alguns minutos, a polícia lhe contatou e inquiriu-lhe se a acusada subtraíra a loja, ao que respondeu positivamente. Reconheceu a res como de propriedade da Cris Park.

Em audiência, a depoente reconheceu a ré como a responsável pelo evento.

Do depoimento militar, retiro que a polícia foi alertada por populares sobre a rapina e por tal razão, ante a comunicação via rádio/CAD passou-se a patrulhar a área, tendo encontrado a requerida na garupa de um motaxista. Feita a abordagem, com a acusada houve o encontro da res.

O mototaxista Emerson confirmou que a polícia o parou no momento em que transportava Paloma. Disse que soube do furto apenas após a abordagem militar. A ré tinha consigo uma sacola com lingerie.

Como se vê, a ré foi encontrada pela polícia, logo após a subtração, na posse da res, sem justificativa idônea para tanto.

E não a tinha porque de fato perpetrrou o furto, consoante se retira do assertivo depoimento de Vitoria, funcionária da loja (que inclusive reconheceu Paloma como a furtadora), das imagens da câmera de segurança as quais mostram a conduta criminosa de Paloma (conferir o laudo de folhas 94/105) e dos testemunhos tirados no dia de hoje.

Alfim, não percamos de vista que a ré confessou o crime em juízo.

É o que basta para legitimar a condenação: art. 155, do CPP.

E para que não se avenge que o juízo deixou escapar eventual tese defensiva no sentido de se aplicar, ao caso, o princípio da insignificância, verso, desde já que, em que pesem as construções doutrinárias a ele referentes, inexiste, na Lei, previsão legal para a sua aplicação.

Entende o sentenciante, pois, que a aplicação da benesse, sem permissivo legal, implicaria em indevida ofensa ao princípio da separação dos poderes, encartado no artigo 2º, da CF, com o que não se pode concordar.

Se o legislador quiser que o crime bagatela venha a incidir, basta a previsão legal. Do contrário, fica a matéria afeta à criminologia e à sociologia jurídica, passando-se a largo do direto penal.

Não à toa:

Furto qualificado por comparsaria, na modalidade tentada (art. 155, § 4º, IV, cc. art. 14, II, do Cód. Penal). Absolvição sumária. Inaplicabilidade do art. 397, III, do Cód.Pr.Penal para a espécie concreta. Princípio da insignificância afastado. Hipótese descriminante não prevista em lei. Índícios e evidências que até aqui

demonstram autoria e materialidade, impondo o prosseguimento da persecução penal. Recurso provido. (TJSP; Apelação 0032077-26.2014.8.26.0405; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017)

APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). FUNDAMENTO CARENTE DE AMPARO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A SUA EXCEPCIONAL APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE QUESTIONAMENTOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0067939-22.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017)

E mesmo em se admitindo a existência da figura, o que não se faz, ressalta-se, lembre-se que para a aplicação do delito bagatelar, a ocorrência das seguintes circunstâncias é de rigor: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica perpetrada.

Pois bem.

Sendo o agente reincidente, ou mesmo ostentando maus antecedentes, a jurisprudência já assentou pela inaplicabilidade da benesse.

É o caso, afinal PALOMA ostente diversas condenações por furto e por grave crime de roubo.

Nesta toada:

Apelação. Furto majorado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Conjunto probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos maus e assim mantida ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime inicial equivocado que dispensa reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001790-82.2013.8.26.0060; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2019; Data de Registro: 30/03/2019)

Furto - Absolvição sumária - Pequeno valor da res furtiva - Irrelevância - Princípio da insignificância - Falta de previsão legal - Réus reincidentes - Não aplicação - Conduta típica - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004380-70.2017.8.26.0196; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)

Fica prejudicada a aplicação da figura.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena nos péssimos antecedentes: 0006479-73.2006.8.26.0236, 0006906-41.2004.8.26.0236, 0008038-65.2006.8.26.0236.

Pena inicial em 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a reincidência derivada do

processo 7000034-02.2015.8.26.0236

Remanesce a reincidência derivada do processo 0002470-97.2008.8.26.0236 (7000053-42.2014.8.26.0236).

Pena intermediária em 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na última fase, sem causas de aumento ou de diminuição.

Pena final em 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa

O valor do dia multa será o mínimo legal.

A ré possui péssimos antecedentes por crimes patrimoniais. Também ostenta reincidência, específica e por crime de roubo.

É dizer. Ao longo de mais de 15 anos vem cometendo diversos crimes de furto e de roubo. O regime inicial somente pode ser o fechado (art. 33, §§2º e 3º, do CP), único adequado ao caso em concreto.

Pelas mesmas razões, inaplico os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, condeno MARCIO DA SILVA GONCALVES, nome social "PALOMA" como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixa-laneste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

COPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.

Ibitinga, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA